

1505506-93.2021.8.26.0664

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2341896/2021 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 21976441 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 3418/21/711 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1505506-93.2021.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505506-93.2021.8.26.0664

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2341896/2021 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 21976441 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 3418/21/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2341896 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2341896 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA, 3418/21/711 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBER BERMUDES SILVESTRE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANO SANTOS DE LIMA

Vistos em audiência.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em desfavor de CLEBER BERMUDES SILVESTRE, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Emerge da denúncia (fls. 153/55):

Consta do inquérito policial nº 1505506- 93.2021.8.26.0664 que, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 15h45min, na Rua Rashid Homsí, 3084, Jardim Canaã,

nesta cidade e comarca, CLEBER BERMUDES SILVESTRE, multirreincidente, qualificado a fls. 10/11, 13/39 e 56, fotografado a fls. 52/55, trazia consigo 07 porções de cocaína em pó e guardava outras 32 porções de cocaína na forma de crack, sendo 29 delas devidamente embaladas para a venda e outras 03 pedras em estado bruto, além de 12 porções de cocaína em pó, com massa líquida total de 250,22g, com o propósito de tráfico de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas imediações de consultório municipal de saúde e escola estadual.

A defesa prévia foi apresentada às fls. 170/1.

A denúncia foi recebida em 27 de janeiro de 2022 e o réu foi citado (fl. 229).

Não tendo havido absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 205/6).

Durante a instrução, colheu-se o depoimento de duas testemunhas e, ao final, foi realizado o interrogatório do acusado.

Na fase do art. 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão manifestada na denúncia, a fim de se condenar o denunciado como incurso no tipo penal mencionado na inicial acusatória.

A Defesa, a seu turno, requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória e reiterou a defesa prévia apresentada nos autos.

É o breve relatório. Decido.

Não há preliminares ou prejudiciais ao mérito. Por outro lado, encontram-se presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em virtude disso, avanço diretamente à análise do mérito.

O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 prevê como crime as seguintes condutas, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa

O bem jurídico tutelado pela norma penal é a saúde pública, de forma que o delito é de perigo abstrato e se consuma com a prática efetiva de qualquer das condutas previstas no tipo incriminador. Droga, no caso, como elemento normativo do tipo, é toda substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, assim considerada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e listada na Portaria SVS/MS 344, de 12/05/98.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, consubstanciado na vontade e consciência de praticar uma das várias condutas nucleares do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo o agente pleno conhecimento de que a droga é entorpecente ou que causa dependência física ou psíquica, e que o faz sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, é crime de mera conduta, sendo irrelevante a prova da comercialização.

Passo a analisar os elementos de prova colhidos.

A materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao réu restou devidamente comprovada pelos seguintes elementos juntados aos autos: auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência policial (fls. 42/5), auto de exibição/apreensão (fls. 46/7), fotografias (fls. 50/1), laudo preliminar de constatação (fls. 57/9), laudo definitivo de exame químico-toxicológico, indicando que foi detectada a presença da substância cocaína no material analisado (fls. 144/6), laudo de perícia do local (fls. 138/43) e depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução processual.

A substância em questão encontra-se presente na relação de substância de uso proscrito no Brasil, conforme o disposto na Portaria 344/98 do SVS/MS e suas atualizações.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha de acusação Vladimir Sérgio de Freitas Júnior, policial militar, informou, em juízo, que já conhecia Cleber dos meios policiais; que recebeu denúncia de vizinhos que Cleber estava se dedicando ao tráfico de droga; que no dia visualizou Cleber em rua próxima à sua residência, o qual fugiu ao ver a polícia, pulando muros; que conseguiu abordar Cleber; em posse dele havia 7 porções de cocaína, R\$ 40,00 e um aparelho celular; que Cleber disse que estava traficando, alegando que o estaria fazendo por estar desocupado e afirmou que na sua residência havia mais entorpecentes; que, com sua sua equipe, foi até o local onde fizeram contato com os genitores do conduzido, sendo franqueada a entrada no imóvel tanto pelo pai e mãe; que na residência localizaram uma sacola plástica contendo 29 pedras brutas de substância sugestiva para "crack" embaladas em plástico preto e 03 pedras brutas também da mesma substância sugestiva para "crack" envoltas em plástico, totalizando 32 (trinta e duas) porções brutas de "crack"; que Cleber reside perto da UPA, a qual estava em funcionamento no momento dos fatos.

A testemunha de acusação Hebert Coutinho Da Silva, policial militar, relatou, em juízo, que participou da prisão de Cleber; que Cleber é bastante conhecido dos meios policiais em razão de envolvimento com o tráfico; que possuía informações de que Cleber tinha voltado a traficar próximo a sua residência; que fez patrulhamento; que Cleber estava em via pública e ao ver a aproximação poliocial poulou alguns muros e tentou se evador; que Cleber havia 7 porções de cocaína, R\$ 40,00 e um aparelho celular; que na residência de Cleber os genitores franquearam a entrada. No imóvel havia "crack", quantia em dinheiro e aparelhos celulares; que a casa fica bem próxima à UBS.

Em seu interrogatório judicial, o acusado CLEBER BERMUDES SILVESTRE negou a prática delitiva. Disse que é solteiro, tem filho de 15 (quinze) anos; que é pintor; que recebia R\$ 90,00 por dia; que é usuário de cocaína, de "crack", de maconha e de bebida alcoólica. Acerca dos fatos, relatou que estava trazendo consigo as sete porções de cocaína em seu bolso e foi abordado pela polícia militar; que essas porções foram recebidas de um traficante em trocar de guardar em sua residência quantidade maior de entorpecente; que a droga encontrada em sua casa estava acondicionada em sacola, mas não sabia de qual se tratava; que a droga não era sua; que não quer informar quem lhe entregou a droga ou a quem iria repassá-la; que os pais do interrogado não sabiam que ele guardava a droga dentro da residência; que reside perto da UBS e tem escola que fica a sete quarteirões para frente.

Verifica-se que a negativa do acusado encontra-se isolada do conjunto probatório, indo de encontro às alegações dos policiais militares, os quais, em relato coeso e uníssono, afirmaram que receberam denúncias de vizinhos, segundo as quais Cleber teria voltado a traficar e que, feita a abordagem policial, logravam encontrar, em posse dele, quantidade de cocaína e, em sua residência, franqueada a entrada, constatarem que mais droga estava guardada.

Os depoimentos prestados pelos policiais foram coerentes e harmônicos com os demais subsídios de convicção existentes nos autos – especialmente com o laudo de constatação da substância entorpecente – e não há nenhum indicativo a colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas.

Em verdade, o exercício da função de agente da lei não pode, por si só, tornar suspeita a versão dos fatos apresentados, pois seria um contrassenso que o Estado incumbisse tais pessoas da função repressiva e lhes negasse crédito quando relatam suas diligências.

Diante desse cenário, sobretudo levando em consideração as palavras dos policiais militares, a autoria em relação ao denunciado resta, portanto, de todo comprovada nos autos, uma vez que a droga foi efetivamente apreendida em poder de Cleber, restando evidente a ciência e as condutas de trazer consigo e de guardar a droga. No tocante à tipicidade do crime de tráfico de drogas em si, dentre outras modalidades descritas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, incrimina-se as condutas de guardar e de trazer consigo, bastando que a finalidade do agente não seja para consumo próprio.

E, no caso em apreço, afastam-se as teses defensivas de absolvição por ausência de provas e de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo

próprio.

Inferre-se do auto de exibição e apreensão e do laudo de constatação provisória acostados aos autos (fls. 46/7 e 57/9) que foram apreendidos em poder do réu cocaína em 19 (dezenove) invólucros plásticos encerrando porções de material sólido particulado e 32 (trinta e dois) invólucros plásticos acondicionando porções de material sólido petrificado, com peso líquido total de 250,22 gramas.

Trata-se de quantidade expressiva de entorpecente, a qual, aliada às demais circunstâncias em que ocorreu o flagrante, especialmente a forma de acondicionamento da substância e a apreensão conjunta da quantia de R\$345,00 em espécie, não é crível a versão de que o acusado é um mero usuário.

Ora, é certo que o usuário de drogas não adquire os entorpecentes diariamente, em pequenas quantidades, mas compra um montante determinado, prevendo que durará por pelo menos alguns dias. Todavia, no caso concreto, verifica-se que, além da quantidade da droga apreendida, o acondicionamento da substância e a apreensão de quantia em espécie, aliada às denúncias recebidas pelos policiais segundo as quais o acusado vendia drogas, demonstram que as substâncias estavam prontas para o comércio e para tal se destinava.

Por isso, não se mostra cabível acolher a alegação de que todo o entorpecente apreendido destinar-se-ia apenas ao consumo pessoal.

Dessa forma, devidamente evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, assim como a subsunção dos fatos à figura típica do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não há de se acolher as teses defensivas de absolvição, por insuficiência de provas, tampouco a de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Além disso, o conjunto probatório demonstra, especialmente pelo laudo pericial de fls. 138/43, que o tráfico era praticado nas imediações de locais mencionados no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, atraindo-se, por consectário, a causa de aumento respectiva.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o réu era sabedor de sua conduta e tencionava o comportamento proibido que cometia. Não existindo circunstâncias que possam conduzir à exclusão da ilicitude ou mesmo dirimir a culpabilidade do réu e, demonstrado o fato típico, antijurídico e culpável, a responsabilidade penal do acusado é medida que se impõe.

Em observância ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, bem como ao artigo 68 do Código Penal, passo a individualizar a pena segundo o método trifásico elaborado por Nelson Hungria.

Na primeira fase, verifica-se que a culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade do comportamento do agente, não extrapolou a normalidade do tipo. Os antecedentes são desfavoráveis em razão das diversas condenações definitivas pretéritas, servindo as condenações definitivas nos processos-crime 0004025-97.2006.8.26.0664 e 0007854-18.2008.8.26.0664 como fundamento para valoração negativa nesta fase (fls. 173/81 e 182/203). Não há elementos acostados aos autos para permitir a aferição da personalidade do réu e a sua conduta social. O motivo do crime não refoge à normalidade nesse tipo de ilícito. As circunstâncias e as consequências são normais ao tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu, até porque o crime é vago, ou seja, não possui sujeito passivo determinado. Passando à análise específica das circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que a quantidade da droga já foi considerada para fins de tipificação dos fatos ao delito de tráfico, razão pela qual deixo de valorá-la novamente, evitando-se "bis in idem". Além disso, a natureza não merece valoração além da já levada a efeito pelo legislador na cominação do preceito secundário do tipo. Portanto, presente uma circunstância judicial desfavorável, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto) e fixo-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes de pena, mas há a agravante da reincidência, decorrente das condenações definitivas nos processos-crime nº 0000423-15.2017.8.26.0664 e 0008864-19.2016.8.26.0664 (fls. 173/81 e 182/203). Constatada a multirreincidência, agravo a pena intermediária em 1/3 (um terço), na medida em que o multirreincidente possui comportamento mais reprovável que aquele

sentenciado por apenas um único fato criminoso anterior, perfazendo a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete dias) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Destaque-se, no que tange ao reconhecimento de causa de diminuição de pena, que o § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, prevê que “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. No caso em exame, o réu não tem direito à causa especial de diminuição de pena, pois possui vasto envolvimento anterior na prática delitativa, sendo reincidente, inclusive, ostentando maus antecedentes pela prática de tráfico de drogas, impeditivos legais para a concessão da causa redutora. Existe, lado outro, a causa de aumento a ser valorada, de acordo com o artigo art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, consoante exposto na fundamentação. Por conseguinte, com o aumento da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), a sanção final do réu resulta em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 906 (novecentos e seis) dias-multa.

À vista do quantum de pena, da presença de antecedentes desfavoráveis e da reincidência, o regime para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Ante a ausência de dados concretos a respeito da situação econômica dos réus, arbitro o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a ser devidamente atualizado no momento da execução, pelos índices de correção monetária adotados por este Tribunal (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 49, §§1º e 2º, do Código Penal).

Incabível, na hipótese concreta, a conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, pois a pena supera o patamar de 04 (quatro) anos e o acusado é reincidente em crime doloso. Igualmente incabível a concessão da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a 02 (dois) anos.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), pois o crime é vago, não havendo vítima definida.

Por todas as razões expostas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu CLEBER BERMUDEZ SILVESTRE pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, do mesmo diploma legal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa, estes fixados em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Tendo em vista o regime fixado para o início de cumprimento da pena para o tráfico de drogas, a reincidência e os maus antecedentes do réu, bem como a gravidade concreta dos fatos, e, ainda, a subsistência dos motivos que outrora fundamentaram o decreto preventivo, MANTENHO a prisão cautelar do réu, como forma de acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos delitos (artigo 312 do Código de Processo Penal). Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória.

Condeno o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Arbitro honorários ao(à)s advogado(a)s nomeado(a)s no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore(m)-se a(s) competente(s) certidão(ões) de honorários advocatícios.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União, na forma do art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, os quais deverão ser revertidos diretamente ao Funad.

Transitada em julgado da presente condenação:

A) destruam-se as amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006;

B) coloquem-se os bens e valores perdidos (fls. 46/47 e 130) à disposição da União (Funad);

C) expeça-se guia para o início do cumprimento da pena;

D) intime-se o réu para pagar a pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, a teor do artigo 50 do Código Penal;
E) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; e
F) lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.
Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.
Sentença registrada eletronicamente e publicada em audiência. Os presentes saem intimados. Cumpra-se.

Votuporanga, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA